



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Contratación y Compras Públicas

Guía didáctica





Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

Contratación y Compras Públicas

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Administración Pública	VII

Autor:

Álvaro Javier Rosales Vásquez



Universidad Técnica Particular de Loja

Contratación y Compras Públicas

Guía didáctica

Álvaro Javier Rosales Vásquez

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-47-648-7

Año de edición: marzo, 2026

Edición: primera edición

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias específicas de la carrera	8
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	12
Primer bimestre	12
Resultado de aprendizaje 1:	12
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	12
Semana 1	12
Unidad 1. Sistema Nacional de Contratación Pública	12
1.1. Definiciones de contratación pública	13
1.2. Sistema Nacional de Contratación Pública.....	16
1.3. Principios del SNCP	20
1.4. Servicio Nacional de Contratación Pública	21
Actividades de aprendizaje recomendadas	22
Autoevaluación 1	23
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	25
Semana 2.....	25
Unidad 2. Principales normativas legales que rigen las contrataciones públicas en el Ecuador	25
2.1. Normativas principales de contratación pública	25
Actividades de aprendizaje recomendadas	28
Resultado de aprendizaje 2:	29
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	29
Semana 3	29
Unidad 2. Principales normativas legales que rigen las contrataciones públicas en el Ecuador	29



2.2. Normativas secundarias y complementarias	30
Actividades de aprendizaje recomendadas	33
Autoevaluación 2.....	34
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	36
Semana 4	36
Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública. 36	
3.1. Determinación o identificación del proceso de contratación.....	36
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	41
Semana 5	41
Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública. 41	
3.2. Procedimientos dinámicos.....	41
Actividades de aprendizaje recomendadas	45
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	46
Semana 6	46
Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública. 46	
3.3. Procedimientos de régimen común.....	46
Actividad de aprendizaje recomendada	48
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	49
Semana 7	49
Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública. 49	
3.3. Procedimientos de régimen común.....	49
3.4. Procedimientos de régimen especial	50
Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Autoevaluación 3.....	52
Resultados de aprendizaje 1 y 2:	55
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	55
Semana 8	55
Actividades finales del bimestre	55
Segundo bimestre.....	56



Resultado de aprendizaje 3: 56

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 56

Semana 9..... 56

 Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 56

 4.1. Fase preparatoria 57

 4.2. Fase precontractual 58

 Actividades de aprendizaje recomendadas 59

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 60

Semana 10..... 60

 Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 60

 4.3. Fase contractual..... 60

 4.4. Fase post contractual 60

 Actividades de aprendizaje recomendadas 61

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 62

Semana 11 62

 Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 62

 4.5. Plan Anual de Contratación Pública 62

 Actividades de aprendizaje recomendadas 68

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 69

Semana 12..... 69

 Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 69

 4.5. Plan Anual de Contratación Pública 69

 Actividades de aprendizaje recomendadas 77

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 77

Semana 13..... 77

 Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 77

 4.6. Etapas de la fase precontractual 77

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 79

Semana 14..... 79



Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 79

4.7. Documentos contractuales 79

Actividades de aprendizaje recomendadas 84

Autoevaluación 4..... 85

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 88

Semana 15..... 88

Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública 88

4.8. Evaluación del proceso de contratación..... 88

Actividades de aprendizaje recomendadas 91

Autoevaluación 5..... 91

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 93

Semana 16..... 93

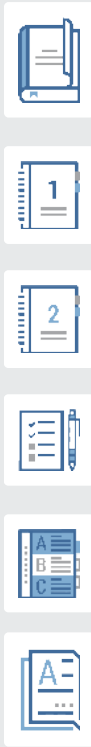
Actividades finales del bimestre 93

Actividad de aprendizaje recomendada 93

4. Solucionario 94

5. Glosario..... 101

6. Referencias bibliográficas 103





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Organización y planificación del tiempo.
- Compromiso e implicación social.
- Comportamiento ético.

1.3 Competencias específicas de la carrera

- Conoce y aplica los principios teóricos y legales de la gestión y la política pública en las instituciones del sector público; y ejecuta técnicas administrativas que mejoren la administración pública, con el propósito de servir a la ciudadanía de manera eficiente y eficaz.
- Utiliza herramientas de gestión que permitan mejorar la administración pública en procesos de desconcentración, descentralización, organización territorial, fortalecimiento de talento humano y proyectos sociales que contribuyan a generar bienes y servicios de calidad a la ciudadanía.



- Desarrolla capacidades científicas, tecnológicas, teórico-prácticas, de gestión e innovación para resolver problemáticas del contexto público y tensiones del desarrollo económico, político y social del país.
- Fomenta y aplica valores éticos, morales y del humanismo de Cristo, poniéndolos al servicio del bienestar integral de la persona y la sociedad; respetando la diversidad cultural del país, para contribuir al desarrollo social.





2. Metodología de aprendizaje

La metodología de aprendizaje de esta asignatura se basa en competencias, esto es que se busca el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas en los estudiantes para resolver situaciones reales a partir de la aplicación de funciones cognitivas, el desarrollo de actitudes y la apropiación del conocimiento. Para ello, se motiva la revisión de los materiales y recursos educativos de apoyo en cada uno de los temas que contempla el plan docente por semana; en este caso en específico, mediante la lectura de la normativa vigente y de las orientaciones académicas que reciba por parte del profesor, para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Una dimensión más tangible de los aprendizajes logrados se traduce en el manejo de las herramientas informáticas que la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública ha desarrollado para el uso de las entidades contratantes y de los proveedores del Estado.

Para cumplir con dicha metodología, se considera dos métodos de aprendizaje: por un lado, el *flipped classroom* (aula invertida), en el cual los materiales educativos primarios son estudiados por el alumno en casa. Y por otro lado el aprendizaje basado en problemas, que permite desarrollar la capacidad del estudiante para resolver situaciones reales a partir de la aplicación de funciones cognitivas, el desarrollo de actitudes y apropiación del conocimiento, para ello, se invita a revisar los materiales y recursos educativos que se han previsto en cada uno de los temas a desarrollarse en las semanas que comprende el período académico; mediante la lectura de los documentos elaborados y también con las orientaciones académicas que reciba por parte del profesor, podrá descubrir la utilidad de las medidas e indicadores que le permitan lograr los resultados de aprendizaje, permitiéndole el desarrollo de las competencias profesionales. Si desea conocer lo que significan estas metodologías de aprendizaje, lo invito a revisar su explicación en los siguientes links:



Aula invertida

Para más detalles sobre esta metodología, le invito a observar el siguiente video de Sprouts Español: [El modelo del aula invertida](#).

Aprendizaje basado en problemas

Para ampliar su entendimiento de esta metodología, le invito a leer el siguiente artículo de Branda, L. "[Aprendizaje basado en problemas, centrado en el estudiante, orientado a la comunidad](#)", en aportes para un cambio curricular en Argentina 2001, Jornadas de Cambio Curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud (pp. 79-101).





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Conoce los fundamentos de la contratación pública.

Para generar este resultado de aprendizaje inicial, es fundamental partir de aproximaciones legales, teóricas y elementos conceptuales en torno a componentes generales de la contratación pública. A través de una lectura crítica y analítica de los referentes teóricos (generalidades, importancia, principios, antecedentes, características), se pretende que el alumno tenga una noción básica de lo que compete a la contratación pública en Ecuador.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Unidad 1. Sistema Nacional de Contratación Pública

En esta unidad vamos a analizar los fundamentos básicos de la contratación pública. Las aproximaciones teóricas que abordaremos en este segmento les permitirán comprender elementos esenciales para tener una visión general de los conceptos que iremos desarrollando en el transcurso del curso.

Los temas que trataremos en esta unidad son los siguientes:

- Introducción a la contratación pública.



- Ley Orgánica del SNCP.
- Objetivos del SNCP.
- Principios del SNCP.
- Identificación de los procedimientos de contratación pública.

Para abordar los temas correspondientes a la unidad 1 de la primera semana, le invito a revisar los siguientes contenidos y recursos complementarios:

1.1. Definiciones de contratación pública

¿A qué llamamos contratación pública?

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Se entenderá que, cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

Para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el presente Reglamento, se tendrá en cuenta los siguientes términos:

- Accionista, socio o partícipe mayoritario.
- Adjudicatario.
- Bienes (en general).
- Bienes y servicios estandarizados.
- Catálogo electrónico.
- Clasificador Central de Productos - CPC.
- Contratista.
- Consultor.
- Consultoría.
- Convenio marco.
- Colusión en contratación pública.
- Discrecionalidad en contratación pública.



- Entidades contratantes.
- Empresa dirigida por mujeres.
- Empresa propiedad de mujeres.
- Estudio de inclusión.
- Instructivo.
- Local.
- Manual.
- Máxima autoridad.
- Metodología.
- Objeto de contratación.
- Obra.
- Oferente.
- Orden de compra.
- Pliego.
- Presupuesto referencial.
- Procedimiento de selección para catálogo electrónico.
- Proveedor.
- Recurrencia en contrataciones.
- Servicio (en general).
- Servicios de apoyo a la consultoría.
- Situaciones de emergencia.
- Sobre.
- Transferencia de tecnología.
- Trazabilidad.
- Vinculación.
- Valor por dinero.



Ley Orgánica del SNCP

Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:

- Los organismos y dependencias de las funciones del Estado.
- Organismos electorales.
- Organismos de control y regulación.
- Entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.

Para conocer más entidades, revise el Art. 1 de la LOSNCP. Como se ilustra en la Figura 1, la LOSNCP es la norma soberana dentro de Ecuador, pero reconoce la validez de las normas legales internacionales cuando los bienes se adquieren fuera del país.

Figura 1
Aplicación de la LOSNCP



Nota. Adaptado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)* [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.

1.2. Sistema Nacional de Contratación Pública

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes.

La ley que rige a este sistema es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con su respectivo Reglamento y Resoluciones del SERCOP.

Las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento General se aplicarán dentro del territorio nacional.

No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional.

Actores del SNCP

Son actores del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), en el ámbito de sus competencias, los que se presentan en la siguiente figura:



Figura 2
Actores del SNCP



Nota. Tomado de *Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública* (art. 7) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, Registro Oficial Suplemento No. 68, CC BY 4.0.

Los actores del SNCP tienen como objetivo común que, a través de la contratación pública, la ciudadanía tenga acceso oportuno a bienes, obras y servicios públicos de calidad y libres de conductas ilícitas.

Los servidores públicos que participan en las fases del procedimiento de contratación en las entidades contratantes tendrán la obligación de certificarse con el ente rector del SNCP sobre la suficiencia de conocimientos respecto a las competencias de un rol determinado, para desempeñarse como operador del Sistema Nacional de Contratación Pública.

También podrán certificarse las personas que busquen ingresar al servicio público, para ocupar estos puestos. La entidad contratante será la encargada de establecer los cargos o puestos que están sujetos a esta certificación. Para

la obtención de la referida certificación, el SERCOP implementará evaluaciones a través de medios virtuales, las cuales contarán con mecanismos tecnológicos de validación y seguridad, tales como autenticación biométrica, trazabilidad electrónica de exámenes y vigilancia en tiempo real, entre otros. Toda certificación obtenida mediante suplantación, falsificación u otros mecanismos fraudulentos será considerada nula y conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal, sin perjuicio de la inhabilitación inmediata del operador involucrado.

La certificación permitirá mantener un registro con la identidad y trazabilidad de funciones de los servidores públicos, con la finalidad de hacer procesos permanentes de debida diligencia y de formación continua.

1.2.1. Objetivos del SNCP

Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes:

- Calidad del gasto público.
- Ejecución plena de contratos.
- Transparencia y evitar discrecionalidad.
- Elemento dinamizador.
- Promoción de participación.
- Agilizar y simplificar procesos.
- Impulsar la participación social.
- Mantener sujeción efectiva y permanente de la contratación, publicación, planificación y
- Modernizar los procesos.
- Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público.
- Incentivar y garantizar la participación de los proveedores.

Recuerde revisar el siguiente artículo recomendado para ampliar el conocimiento sobre los objetivos del SNCP: Art. 8 de la LOSNCP.



Objetivos adicionales del Sistema Nacional de Contratación Pública. -
Inclúyase como objetivo del Sistema Nacional de Contratación Pública aquellos que se presentan en la figura a continuación:

Figura 3
Objetivos del SNCP



Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)* (art. 8) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.



1.3. Principios del SNCP

La LOSNCP, en su artículo 3, determina ciertas reglas que orientan los procesos de contratación en el país. En la siguiente figura podrá comprender cada uno de estos principios que rigen para el Sistema Nacional de Contratación Pública ecuatoriano.

Figura 4
Principios de contratación pública



Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)* (art. 3) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.

Para complementar su conocimiento sobre este tema, le invito a observar el siguiente video: [Los principios de la contratación pública y su actualidad](#).

1.4. Servicio Nacional de Contratación Pública

Es un organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora, quien será designado por el Presidente de la República y gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia, en las mismas condiciones que un ministro de Estado.

El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes atribuciones:

- Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos.
- Promover y ejecutar la política de contratación pública.
- Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación de los planes de contrataciones.
- Administrar el Registro Único de Proveedores (RUP).
- Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, compras públicas.
- Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado;



Para más detalles, le invito a dar lectura a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Recuerde que, si bien tiene los materiales que le permitirán abordar los temas planificados, usted cuenta con la ayuda de su profesor para resolver cualquier duda que se le presente y que a lo mejor no sea posible solventar solamente con la lectura de los materiales.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimados estudiantes, teniendo más claras las definiciones, objetivos y los principios de la contratación pública, les invito a desarrollar las siguientes actividades para afianzar sus conocimientos:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana. Desarrolle cuadros sinópticos o resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales, con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota: Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Sopa de letras

Procedimiento: le invito a resolver la siguiente sopa de letras, donde encontrará conceptos esenciales como adjudicatario, proveedor, trazabilidad, y concurrencia. Identificar estos términos ayuda a comprender la normativa y buenas prácticas que regulan la gestión pública.

[Sistema Nacional de Contratación Pública \(SNCP\)](#)

Al completar la sopa de letras, se evidencia cómo la transparencia, la legalidad y la eficiencia son pilares fundamentales de la contratación pública. El dominio de estos conceptos asegura que los procesos estatales sean confiables, participativos y sostenibles, fortaleciendo la confianza ciudadana y la calidad de los servicios.

Actividad 3. Autoevaluación 1

Procedimiento: luego de la revisión analítica de los contenidos de la normativa propuesta, debe contestar las preguntas al final de esta unidad. Esta actividad tiene como objetivo identificar el grado de atención que Ud.



le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Autoevaluación 1

En función de los contenidos analizados, seleccione el literal con una alternativa correcta:

1. ¿Qué es la contratación pública?
 - a. Procedimiento concerniente solo a la compra de bienes inmuebles.
 - b. Procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría.
 - c. Procedimiento concerniente a la creación de obras públicas.
2. La LOSNCP
 - a. Ley de Operaciones Nacionales de Compras Públicas.
 - b. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.
 - c. Ley Orgánica Superior de Contrataciones
3. El SNCP:
 - a. Sistema Nacional de Contratación Pública.
 - b. Sistema Nacional de la Presidencia.
 - c. Sistema de Compras Populares.
4. La contratación pública involucra:
 - a. Contratantes y contratistas.
 - b. Solo instituciones del Estado.
 - c. Solo empresas privadas.





5. El principio de mejor valor por dinero corresponde a:

- a. El cumplimiento de las leyes y normas.
- b. Selección de la oferta que ofrece la mejor combinación de costo, calidad y sostenibilidad.
- c. Ninguna de las anteriores.

6. El principio de la concurrencia corresponde a la:

- a. Garantiza el derecho de los interesados a participar en licitaciones.
- b. Imagen corporativa del SERCOP.
- c. Publicidad de los bienes y servicios por parte de los proveedores.

7. El principio de sostenibilidad:

- a. Satisfacer necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
- b. Innovación y modernidad.
- c. Cantidad.

8. El principio de simplificación involucra:

- a. Prioridad a empresas nacionales y locales.
- b. Prioridad a empresas extranjeras.
- c. Reducción y eliminación de trámites.

9. La contratación pública corresponde a una proporción significativa del:

- a. Del IVA.
- b. PIB.
- c. Riesgo país.

10. El SERCOP

- a. Servicio Nacional de Compras Públicas.
- b. Secretaría Nacional de Contrataciones Públicas.

c. Servicio Nacional de Contratación Pública.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Una vez analizado las definiciones básicas en materia de contratación pública, comprendido e interpretado los conceptos generales de la contratación pública, es necesario identificar las leyes y reglamentos relacionados con los procesos de compras estatales en Ecuador, para ello iniciaremos revisando elementos y principios de la contratación pública que rige en nuestro país, empezaremos analizando artículos de la Constitución de la República, para luego abordar algunas formas normativas que proponen tanto la ley como el reglamento de contratación pública.

Unidad 2. Principales normativas legales que rigen las contrataciones públicas en el Ecuador

2.1. Normativas principales de contratación pública

Cuando damos lectura a las leyes, normas y reglamentos, nos referimos a reglas y preceptos que designan un conjunto de estatutos y condiciones que se han establecido para garantizar la celebración de un determinado evento. La comprensión y aplicación de dichas normativas nos permitirá comprender la importancia que tiene la contratación pública en la economía y condiciones sociales de los países, familiarizarnos con el marco normativo que rige en el país la contratación pública y operar con suficiencia los instrumentos que comprenden las fases de contratación pública.

Los temas que trataremos en esta unidad son los siguientes:

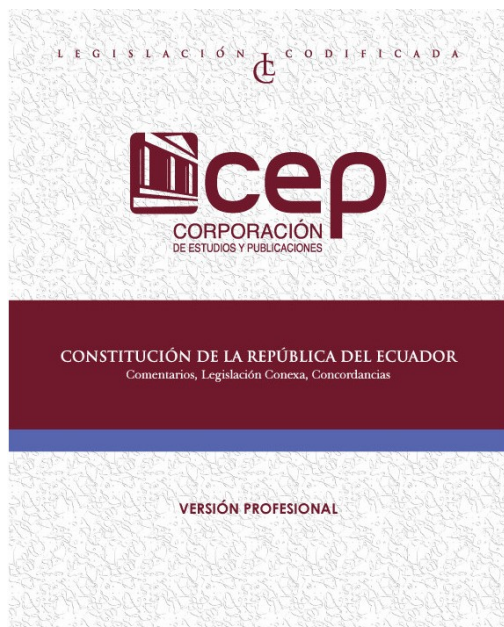
- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Para abordar los temas correspondientes a la Unidad 2 de la segunda semana, le invito a revisar los siguientes contenidos:

Constitución de la República del Ecuador



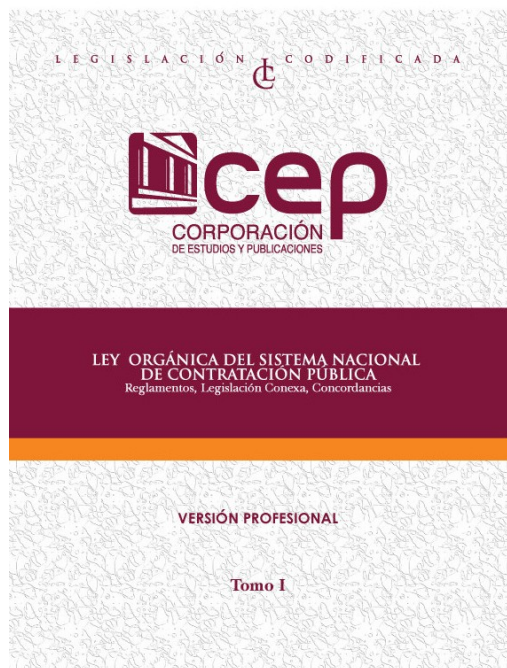
Nota. Tomado de *Constitución de la República del Ecuador, Comentarios, Legislación Conexa, Concordancias* [Ilustración], por Corporación de Estudios y Publicaciones, s.f., [CEP](#), CC BY 4.0.

La CRE aprobada a través de referéndum constitucional, se establece como la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano; por tanto es la Norma suprema; a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo. Consta de 444 artículos. Para el logro del resultado de enseñanza aprendizaje, se sugiere revisar los artículos 66, 152, 190 y 288.



Para reforzar su conocimiento, le invito a dar lectura de [la Constitución del Ecuador](#).

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública



Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Tomo I: Reglamentos, Legislación Conexa, Marco Legal* [Ilustración], por Corporación de Estudios y Publicaciones, s..f, [CEP](#), CC BY 4.0.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es el marco legal que establece los principios, normas, procedimientos y mecanismos que deben aplicar las entidades del sector público para realizar procesos de contratación pública, asegurando igualdad de oportunidades para los proveedores y el manejo responsable de los fondos del Estado.

Para complementar este tema, le invito a que dé lectura a la [Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública](#).



Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es la norma jurídica que establece los procedimientos, condiciones, responsabilidades y mecanismos operativos que deben aplicar las instituciones del Estado en los procesos de contratación pública, con el fin de garantizar transparencia, eficiencia, calidad y uso adecuado de los recursos públicos.

Dé lectura del [Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública](#) para que refuerce sus conocimientos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana, identifique las disposiciones principales que se relacionen con la contratación pública. Utilice las técnicas que, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, le sean de mayor utilidad.

Actividad 2. Elabore la jerarquización de las normativas aplicables a las contrataciones públicas utilizando la Pirámide de Kelsen.

Procedimiento: aplicación de la Pirámide de Kelsen a la contratación pública del país y condiciones normativas del SNCP.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Resultado de aprendizaje 2:

Conoce los procesos del sistema nacional de contratación pública.

Estimados estudiantes, para el cumplimiento de este resultado de aprendizaje es necesario comprender que la contratación pública constituye un sistema en el que intervienen diversas instancias, actores y procedimientos; por ello, en esta unidad revisarán los elementos que participan en los procesos de contratación. Además, deberán elaborar un flujograma de la documentación relevante de la fase precontractual utilizando cualquier procedimiento de contratación pública para bienes y servicios, ejemplificar la jerarquización de las normativas que regulan el cumplimiento de los objetivos del Estado ecuatoriano mediante la aplicación de la Pirámide de Kelsen, ubicando cada normativa según su peso jurídico, y elaborar un flujo de procesos que incluya montos y tipos de procedimientos para bienes y servicios, presentando dos ejemplos por tipo de bien y determinando el procedimiento correspondiente conforme a la normativa estudiada.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 3

Unidad 2. Principales normativas legales que rigen las contrataciones públicas en el Ecuador

Posterior al análisis de las principales leyes relacionadas con la contratación pública es necesario revisar las leyes de orden secundario; en este caso, abordaremos aquellas leyes que transversalmente proponen ciertas regulaciones a la contratación pública.



Es importante un breve recuento sobre las normas jurídicas que directamente se relacionan con los procesos de contratación estatal. Estas normas contienen disposiciones que deberán, en el ejercicio de las competencias, ser aplicadas tanto por entidades, organismos y dependencias del Estado como por personas jurídicas. Se propone, por lo tanto, el análisis de determinantes concretos de la norma, vinculado a la contratación pública.

Los temas que trataremos en esta unidad son los siguientes:

- Código Orgánico Administrativo.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Normas de Control Interno de la CGE.

2.2. Normativas secundarias y complementarias

Código Orgánico Administrativo

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de Código Orgánico Administrativo COA. Registro Oficial Suplemento 31 del 7 de julio de 2017; Última modificación: 31 de diciembre de 2019; Estado: Reformado. Revisar los artículos: 1, 2 – 17, 31, 38, 42, 89, 101 y 164.



Para más detalles, le invito a que dé lectura del [Código Orgánico Administrativo](#).

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas que establecen la organización política administrativa del Estado ecuatoriano en el



territorio, promulgado en el Registro Nro. 303 del 19 de octubre del 2010, determina el régimen de los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. (Carrión, 2020). Entre las disposiciones más relevantes se encuentra el art. 275 que propone las diferentes categorías territoriales y modalidades de gestión; estas categorías son fundamentales para el establecimiento de las competencias de cada nivel y, en función de ello, la naturaleza de las contrataciones públicas. Léase también el art. 278 y 364.



Para reforzar sus conocimientos sobre este tema, le invito a que dé lectura del [Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización](#).

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas publicado en el Registro Oficial nro. 306 del 22 de octubre de 2010 es la norma jurídica que tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público (Carrión, 2020). Entre algunos elementos que incluye la ley y compromete los procesos de contratación pública, tenemos: recursos públicos, certificaciones presupuestarias, establecimiento de compromisos, obligaciones contractuales, contratos de endeudamiento, sanciones por comprometer los recursos públicos. Se sugiere revisar los artículos 76, 115, 116, 117, 130, 137 y 138.



Con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre este tema, le invito a realizar la lectura del [Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP](#).



Normas de Control Interno

Las Normas de Control Interno son principios, políticas y procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado que orientan a las entidades y organismos del sector público en la implementación de un sistema de control interno, con el fin de:

- Proteger los recursos públicos.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente.
- Asegurar la confiabilidad de la información administrativa, financiera y operativa.
- Promover la eficiencia, eficacia y economía en la gestión institucional.

Prevenir errores, irregularidades, fraude o actos de corrupción.



Con el propósito de profundizar en este tema, le invito a revisar la lectura de las [Normas de Control Interno](#).

Finalmente, para comprender la operatividad del sistema, es necesario analizar la Figura 5, la cual esquematiza la Pirámide de Kelsen y establece que ninguna norma secundaria puede contraponerse a la Constitución o la LOSNCP. Bajo este orden jerárquico, cuerpos legales como el Código Orgánico Administrativo (COA) y las Normas de Control Interno actúan como instrumentos complementarios que garantizan la legalidad y la transparencia en cada acto administrativo de la contratación.



Figura 5
Pirámide de Kelsen



Nota. Rosales, A., 2026.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en las siguientes actividades recomendadas:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana, identifique las ideas principales por cada una de las disposiciones. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Autoevaluación 2.



Procedimiento: estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 2

En función de los contenidos analizados, seleccione el literal con una alternativa correcta.

1. La CRE es:

- a. Una norma secundaria.
- b. La norma suprema del Ecuador.
- c. Una ordenanza.

2. Una de las innovaciones de la LOSNCP es:

- a. Las contrataciones por emergencia.
- b. Las contrataciones por consultoría.
- c. El uso del portal de compras públicas.

3. El COOTAD es:

- a. Código de Transformación Territorial.
- b. Código de Organización Legislativa.
- c. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

4. El COOTAD contempla:

- a. La organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio.
- b. La organización del poder legislativo.
- c. La organización del poder ejecutivo en el territorio.





5. EL Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

- a. Vincula el Sistema Nacional de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
- b. Vincula el Sistema Nacional de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Planificación.
- c. Vincula el Sistema Nacional de Planificación Participativa con la Contraloría General del Estado.

6. El Reglamento a la LOSNCP se publicó:

- a. El 12 de mayo del 2009.
- b. El 12 de mayo del 2012.
- c. El 12 de mayo del 2020.

7. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de:

- a. Contraloría General del Estado.
- b. Procuraduría General del Estado.
- c. Servicio Nacional de Contratación Pública.

8. El control interno en las instituciones del Estado está orientado a:

- a. Cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo.
- b. Promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad.
- c. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- d. Ninguna de las anteriores.
- e. Todas las anteriores.

9. El control interno deberá contribuir al cumplimiento del siguiente objetivo:

- a. Promover los principios establecidos en el SNCP.
- b. Organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales.

- c. La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales.

10. Es responsabilidad de ejercer el control interno:

- a. La máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad.
- b. Contraloría General del Estado.
- c. Procuraduría General del Estado.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública

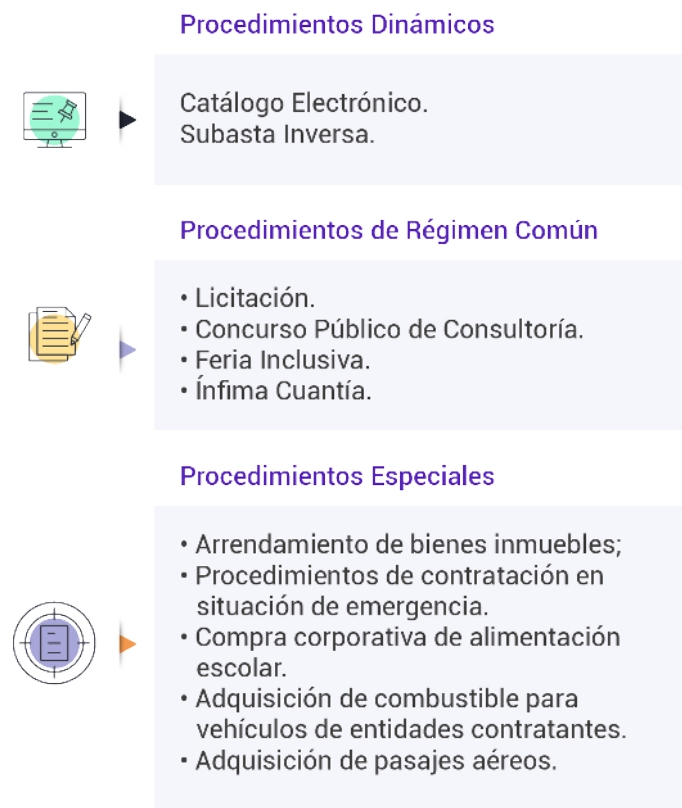
3.1. Determinación o identificación del proceso de contratación

Los procedimientos de contratación pública son un conjunto de pasos para lograr la contratación de bienes, servicios y obras que demandan las entidades contratantes (Asamblea Nacional, 2025). A continuación, en la siguiente figura podrá observar los procesos de contratación que existen en la LOSNCP para realizar las adquisiciones:



Figura 6

Procedimientos de contratación pública



Nota. Rosales, A., 2026.

Una vez observada la figura anterior, revise el Capítulo III, Procedimientos de régimen común, desde el Art. 162 al 282 del Reglamento a la LOSNCP.

Conforme a la normativa aplicable, el **régimen especial** contempla los siguientes casos:

- Adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud.
- Adquisición a través de organismos o convenios internacionales e importación directa.

- Defensa nacional, orden público, protección interna, seguridad ciudadana, seguridad interna y externa del estado y rehabilitación social.
- Comunicación social.
- Asesoría y patrocinio jurídico.
- Repuestos o accesorios.
- Contratos entre entidades públicas o sus subsidiarias.
- Giro específico del negocio.
- Sectores estratégicos.
- Instituciones financieras y seguros.
- Contratación del Banco Central del Ecuador.
- Promoción turística de Ecuador.
- Adquisiciones realizadas por instituciones de educación superior públicas.

Revise el Capítulo II, De los procedimientos de régimen especial, desde el Art. 115 al 161 del Reglamento a la LOSNCP.

3.1.1. Tabla de montos de contratación según tipo y procedimiento

La Tabla oficial de montos de contratación pública – Ecuador 2025, actualizada conforme a la Reforma a la LOSNCP (Ley Orgánica Reformatoria publicada el 7 de octubre de 2025) y las directrices aplicadas por el SERCOP desde julio–agosto de 2025; para más detalles, observe la figura a continuación.



Figura 7
 Tabla de montos de contratación según tipo y procedimiento.



Nota. Adaptado de *Manual del Usuario del Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE)* [Ilustración], por Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, 2024, SERCOP, CC BY 4.0.

Esquema resumido (memoria rápida)

Hasta \$10.000 → Ínfima cuantía

Más de \$10.000 → Procedimiento competitivo

En la Tabla 1 se presenta un esquema resumido que permite identificar cuándo una entidad debe aplicar la ínfima cuantía o transitar hacia un procedimiento competitivo como la Subasta Inversa o la Licitación.

Tabla 1
Procedimientos competitivos

Tipo	Procedimiento competitivo
Bienes/Servicios	Subasta inversa
Bienes/Servicios	Licitación
Obras	Licitación
Consultoría	Concurso público

Nota. Adaptado de *Portal Institucional de Contratación Pública*, por Servicio Nacional de Contratación Pública, s.f., [SERCOP](#).

Con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre el tema, le invito a realizar la lectura de los [Montos de Contratación Pública según tipo y procedimiento](#).



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos:

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) - Artículos: 167, 168, 169, 170, 171, 172, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273.





Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública

3.2. Procedimientos dinámicos

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública introduce un cambio estructural relevante mediante la incorporación y fortalecimiento de los procedimientos dinámicos de contratación pública, concebidos como mecanismos ágiles, digitales y competitivos que permiten a las entidades contratantes realizar adquisiciones recurrentes de manera más eficiente, reduciendo tiempos administrativos y costos operativos.

Los procedimientos dinámicos responden a la necesidad de adaptar la gestión pública a entornos tecnológicos y mercados en constante evolución, priorizando la automatización, la concurrencia permanente de proveedores y la transparencia en las fases precontractuales. A diferencia de los procedimientos tradicionales, estos modelos permiten la participación continua de oferentes previamente habilitados dentro de plataformas electrónicas administradas por el órgano rector del sistema, promoviendo la competencia abierta y el acceso equitativo de actores económicos, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, la reforma normativa impulsa el uso obligatorio de herramientas digitales dentro del Sistema Oficial de Contratación del Estado, consolidando modalidades como el catálogo electrónico, acuerdos marco y otros mecanismos de adquisición recurrente que facilitan compras estandarizadas bajo criterios de eficiencia, economía y mejor valor por dinero. De esta manera, los procedimientos dinámicos se configuran como instrumentos clave para fortalecer la planificación institucional, garantizar la trazabilidad de las contrataciones y prevenir riesgos de discrecionalidad administrativa.





En consecuencia, la implementación de estos procedimientos representa una transición hacia un modelo de contratación pública moderno, transparente y orientado a resultados, alineado con principios de gobernanza pública, innovación administrativa y optimización del gasto estatal, consolidando un sistema más flexible y eficiente al servicio del interés general.

3.2.1. Catálogo electrónico

Compras por catálogo electrónico

El SERCOP efectuará periódicamente procedimientos de selección de proveedores que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y demás condiciones para ser registrados dentro del Catálogo Electrónico, para la provisión de bienes y servicios, con quienes suscribirá convenios marco. El procedimiento de contratación en general se denominará catálogo electrónico, donde se incluirán las distintas modalidades.

Es un procedimiento general de contratación, lo cual representa un cambio conceptual importante dentro del régimen jurídico ecuatoriano. Ya no constituye únicamente una herramienta tecnológica, sino un mecanismo formal de contratación pública sustentado en:

- Procedimientos periódicos de selección de proveedores.
- Evaluación técnica y económica previa.
- Suscripción de convenios marco.
- Habilitación para contratación directa mediante órdenes de compra.

Desde la teoría del derecho administrativo, este modelo responde a la lógica de la contratación precompetitiva, en la cual la competencia se produce en una fase inicial centralizada (selección del proveedor por el SERCOP) y posteriormente las entidades contratantes ejecutan adquisiciones simplificadas.



Convenio marco

El convenio marco constituye el eje jurídico del sistema. A través de este instrumento:

- Se fijan condiciones homogéneas de precio, calidad y entrega.
- Se reducen costos de transacción.
- Se elimina la negociación individual por cada entidad pública.

Las obligaciones contractuales de los proveedores se encuentran sustentadas en el Art. 45 del Reglamento a la LOSNCP, el cual introduce un régimen de obligaciones reforzadas para los proveedores adjudicados:

- Cumplimiento obligatorio de condiciones pactadas.
- Responsabilidad sobre calidad y garantías.
- Estabilidad contractual durante la vigencia del convenio marco.



Las entidades contratantes deben consultar obligatoriamente el catálogo antes de iniciar cualquier otro procedimiento; para más detalles, revise los artículos desde Arts. 173 y 174.

3.2.2. Subasta inversa electrónica

La Subasta Inversa Electrónica, regulada en el artículo 47 reformado de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), constituye un procedimiento dinámico de contratación pública orientado a la adquisición de bienes y servicios que no se encuentren disponibles en el Catálogo Electrónico. La reforma de 2025 fortalece este mecanismo como una herramienta digital competitiva destinada a optimizar el uso de los recursos públicos mediante la reducción progresiva de precios ofertados.

El procedimiento se desarrolla a través del Portal Oficial de Contratación Pública, donde los proveedores habilitados participan en un proceso de puja electrónica en tiempo real, ofertando valores económicos cada vez menores



hasta determinar el proveedor adjudicado. La información generada durante la puja queda registrada electrónicamente, lo cual garantiza trazabilidad, control posterior y soporte para auditorías administrativas y financieras.

El objetivo central de la subasta inversa es la obtención del menor precio posible, bajo condiciones previamente verificadas de cumplimiento técnico. En este sentido, el modelo separa la evaluación técnica de la competencia económica: únicamente los oferentes técnicamente calificados pueden participar en la fase de puja, asegurando que la reducción de costos no comprometa la calidad del bien o servicio contratado.

La norma también contempla un escenario excepcional en el cual exista una sola oferta técnica calificada. En estos casos, se reemplaza la puja por una sesión única de negociación, cuyo propósito exclusivo es mejorar la propuesta económica presentada por el oferente, manteniendo el principio de eficiencia del gasto público. Si la oferta resultante resulta favorable a los intereses institucionales o nacionales, la entidad contratante podrá adjudicar el contrato directamente.

Asimismo, la reforma establece un umbral económico mínimo para la aplicación del procedimiento, fijando un presupuesto referencial superior a diez mil dólares estadounidenses (USD 10.000), lo que delimita su utilización a contrataciones de mayor relevancia económica y evita la aplicación innecesaria de procesos competitivos complejos en adquisiciones menores.

Desde una perspectiva académica, la subasta inversa electrónica refleja la transición del sistema ecuatoriano hacia modelos de contratación pública digitalizados y basados en competencia económica transparente. Este procedimiento fortalece principios fundamentales como la eficiencia, la transparencia, la concurrencia y la economía procesal, al tiempo que reduce la discrecionalidad administrativa mediante reglas automatizadas y verificables electrónicamente.

En conclusión, la subasta inversa electrónica se configura como un instrumento clave dentro del modelo reformado de contratación pública, complementando al Catálogo Electrónico y consolidando un sistema orientado



a la optimización del gasto estatal, la competencia abierta y el control permanente de las adquisiciones públicas mediante herramientas tecnológicas.



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP): artículos: 257 al 267.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana, identifique las ideas principales por cada una de las disposiciones. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Crucigrama.

Procedimiento: le invitamos a completar el siguiente crucigrama sobre el modelo de contratación pública dinámica en Ecuador. Identifique términos clave como subasta, convenio marco, SERCOP y puja, y descubra cómo estos conceptos apoyan la eficiencia, la trazabilidad y la competitividad en las compras estatales.

[Procedimientos Dinámicos en la Contratación Pública](#)



Al finalizar el crucigrama, se evidencia que la combinación de herramientas digitales, procesos dinámicos y control administrativo garantiza adquisiciones públicas más eficientes y transparentes. Entender estos conceptos fortalece la gestión estatal y asegura un mejor valor por el dinero público.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública

3.3. Procedimientos de régimen común

3.3.1. Ínfima cuantía

La figura de la ínfima cuantía, regulada en los artículos desde el 269 al 273 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y reformada mediante la Ley Orgánica Reformativa publicada en el Registro Oficial Suplemento 68 de 26 de junio de 2025, constituye un procedimiento especial dentro del sistema de contratación pública ecuatoriano destinado a atender necesidades institucionales de menor valor económico mediante un mecanismo simplificado.

Esta modalidad se incorpora dentro del proceso de modernización del sistema de compras públicas, orientado a equilibrar dos objetivos fundamentales del derecho administrativo contemporáneo: agilidad operativa y control del gasto público.

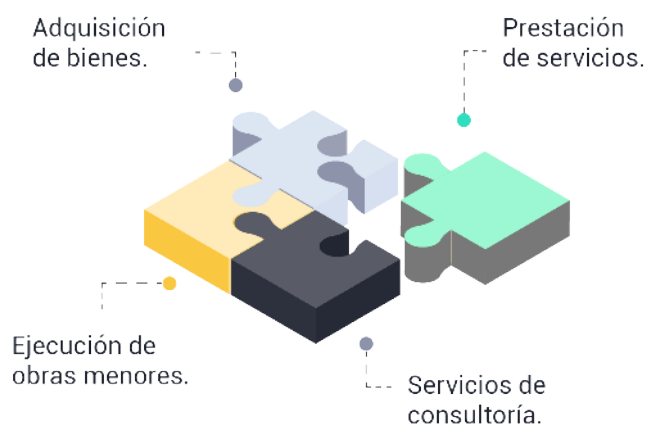
La contratación de ínfima cuantía, es un procedimiento excepcional simplificado, aplicable cuando el monto de la contratación es igual o inferior a USD 10.000, siempre que el bien, servicio, consultoría u obra requerida no se encuentre disponible en el Catálogo Electrónico.



Desde una perspectiva doctrinaria, esta modalidad responde al principio de proporcionalidad procedimental, según el cual el nivel de complejidad del proceso de contratación debe guardar relación con el valor económico del contrato. En consecuencia, el legislador reduce formalidades administrativas para contrataciones de baja cuantía sin eliminar los mecanismos de control público.

Observe en la siguiente figura cuándo puede emplearse la ínfima cuantía:

Figura 8
Aplicación del procedimiento de ínfima cuantía



Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)* (art. 269 al 273) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.

Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: desde el Art. 269 al 273 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.3.2. Licitación

La reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 68 de 26 de junio de 2025 reposiciona la licitación como un procedimiento competitivo residual pero esencial, aplicable cuando otros mecanismos más ágiles no resulten adecuados para satisfacer la necesidad institucional.

La licitación constituye un procedimiento competitivo formal mediante el cual las entidades contratantes seleccionan la oferta más conveniente para la adquisición, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Figura 9
Aplicación del procedimiento de licitación



Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP)* (art. 264 al 268) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.

Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: desde el Art. 264 al 268 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:



Actividad. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana, identifique las ideas principales por cada una de las disposiciones. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 3. Determinación de los procedimientos de contratación pública

3.3. Procedimientos de régimen común

3.3.3. Concurso público

Los artículos 162 al 172 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) desarrollan aspectos operativos del procedimiento de concurso público para consultoría, regulando específicamente las fases de presentación de ofertas, negociación y precalificación.

La entidad contratante contratará por concurso público cuando el presupuesto referencial de la contratación sea superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10.000).

La entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del Portal de Contratación Pública para que los interesados, habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP, presenten sus ofertas.



El Concurso Público establece que:

- Puede adjudicarse el proceso incluso con un solo proponente, siempre que cumpla los requisitos y exista acuerdo en la negociación.
- Se permite invitación internacional, previa autorización del SERCOP.
- Las ofertas técnica y económica se presentan simultáneamente mediante el Portal de Contratación Pública.
- El plazo de presentación será entre 15 y 30 días hábiles.
- El sistema cierra automáticamente la recepción de ofertas.
- La apertura técnica y económica puede realizarse en momentos distintos (modelo de doble sobre digital).



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: Arts. 162 al 172.

3.4. Procedimientos de régimen especial

Régimen especial

Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las contrataciones detalladas en la siguiente figura:



Figura 10
Procedimiento de régimen especial

-  Las de adquisición de medicamentos, bienes estratégicos determinados por la autoridad sanitaria nacional, y los servicios conexos para garantizar su disponibilidad y acceso.

-  Las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, determinadas en el Reglamento a esta Ley, y que sean necesarios para la defensa nacional, el orden público, la protección interna, la seguridad ciudadana, la seguridad interna y externa del Estado.

-  Comunicación social destinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes.

-  Servicios de asesoría y patrocinio en materia jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes.

-  Obra artística literaria o científica.

-  Adquisición de repuestos o accesorios.

-  Los que celebren el Estado con entidades del sector público.

-  Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros.

-  Los de contratación que requiera el Banco Central del Ecuador.

- Promoción turística del Ecuador.

Nota. Tomado de *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)* (art. 115 al 161) [Ilustración], por Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Registro Oficial Suplemento No. 395, CC BY 4.0.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana. Desarrolle cuadros sinópticos o resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Autoevaluación 3.

Procedimiento: luego de revisión analítica de los contenidos de material propuesto, debe contestar las preguntas al final de esta unidad. Esta actividad tiene como objetivo identificar el grado de atención que Ud. le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Autoevaluación 3

En función de los contenidos analizados, seleccione el literal con una alternativa correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes pertenece a los procedimientos dinámicos de contratación pública?
 - a. Licitación y cotización.
 - b. Contratación directa y lista corta.
 - c. Catálogo Electrónico y Subasta Inversa Electrónica.
 - d. Concurso público y régimen especial.



2. Los bienes y servicios se caracterizan por:

- a. Ser exclusivos del régimen especial.
- b. Tener especificaciones técnicas homologadas y catalogadas.
- c. No permitir comparación técnica entre ofertas.
- d. Ser únicamente servicios profesionales.

3. Los bienes y servicios deben adquirirse prioritariamente mediante:

- a. Ínfima cuantía.
- b. Licitación pública.
- c. Catálogo electrónico y subasta inversa electrónica.
- d. Contratación directa.

4. La Subasta inversa electrónica se aplica cuando el presupuesto referencial supera el coeficiente de:

- a. Menor a 10.000,00.
- b. Mayor a 10.000,00.
- c. Menor al 0.000002 del PIE.
- d. Mayor al 0.000002 del PIE.

5. Para contratar bienes y servicios se utilizan los procedimientos de:

- a. Ínfima cuantía únicamente.
- b. Licitación.
- c. Catálogo electrónico exclusivamente.
- d. Régimen especial obligatorio.

6. Los procedimientos aplicables para contratación de obras son:

- a. Subasta inversa electrónica.
- b. Licitación.
- c. Catálogo electrónico.
- d. Régimen especial.





7. ¿Qué procedimientos corresponden a la contratación de consultorías?

- a. Subasta inversa electrónica.
- b. Concurso público
- c. Catálogo electrónico.
- d. Menor cuantía exclusivamente.

8. Para la construcción de una obra civil con presupuesto de USD 50.000, el procedimiento aplicable es:

- a. Ínfima cuantía.
- b. Cotización.
- c. Menor cuantía.
- d. Licitación.

9. Cuando el mantenimiento de una obra tiene un presupuesto inferior al coeficiente 0.0000002 del PIE, corresponde aplicar:

- a. Lista corta.
- b. Contratación directa.
- c. Ínfima cuantía.
- d. Licitación.

10. Si el monto de contratación para una consultoría es de 12.000,00 dólares, el procedimiento aplicable es:

- a. Concurso público.
- b. Cotización.
- c. Ínfima cuantía.
- d. Subasta inversa.

[Ir al solucionario](#)

Resultados de aprendizaje 1 y 2:

- Conoce los fundamentos de la contratación pública.
- Conoce los procesos del sistema nacional de contratación pública.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

Actividades finales del bimestre

Actividad. Revisar todos los temas abordados en el bimestre.

Procedimiento:

Considere todos los temas desarrollados en el bimestre, de acuerdo con los resúmenes, o cuadros sinópticos que usted ha venido trabajando semana a semana, revise los contenidos descritos en la bibliografía básica y en la guía didáctica, comprendiendo especialmente la utilidad de cada una de las técnicas analizadas.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 3:

Conoce y gestiona el portal de compras públicas.

Estimados estudiantes, para lograr este resultado de aprendizaje, en primer término, conoceremos las principales funciones del portal de compras públicas, descargaremos el formato del plan anual de contrataciones que el sistema nos genera; además, nos adentramos con sus principales elementos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

En esta unidad comprenderemos la importancia que tiene la contratación pública en la economía y condiciones sociales de los países, aplicaremos el marco normativo que rige en el país de la contratación pública analizado en el I Bimestre y operar con suficiencia los instrumentos que comprenden la fase preparatoria del proceso de contratación pública.

Los temas que se abordarán en esta unidad son los siguientes:



Figura 11
Fases de procedimientos de contratación pública



Nota. Rosales, A., 2026.

4.1. Fase preparatoria

Desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o el levantamiento de la necesidad institucional hasta la suscripción de la resolución de inicio de proceso comprende la presente fase. El órgano administrativo requirente de la entidad contratante, con la finalidad de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realizará la identificación específica, detallada, clara y concreta de la necesidad de contratación.

Fase de la contratación pública incluye las siguientes etapas:

- Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones -PAC.
- Elaboración de estudios de mercado.
- Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia -TDR.



- Elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación presupuestaria.
- Certificación PAC y catálogo electrónico.
- Elaboración de estudios o estudios de desagregación tecnológica en obras.
- Obtención del informe de pertinencia y favorabilidad, emitido por la Contraloría General del Estado.
- Elaboración y aprobación de pliegos.
- Conformación de la comisión técnica u otorgamiento de delegación.
- Toda actividad hasta antes de la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: revisar desde los Arts. 62 al 87.

4.2. Fase precontractual

Dicha fase de la contratación pública inicia con la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; contiene las siguientes etapas:

- Preguntas, respuestas y aclaraciones.
- Modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos.
- Cancelación del procedimiento.
- Recepción y apertura de ofertas.
- Convalidación de errores.
- Verificación y calificación de ofertas.
- Informe de la comisión técnica o del delegado.
- Resolución y publicación de la adjudicación o decisión de procedimiento desierto.
- Todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación.





Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: revisar desde los Arts. 89 al 114.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana. Desarrolle resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que, de acuerdo con su estilo de aprendizaje, le sean de mayor utilidad.

Actividad 2. Resumen ejecutivo

Procedimiento: luego de revisión analítica de los contenidos del material propuesto; debe elaborar un resumen ejecutivo de los documentos relevantes que se involucren en la fase precontractual. Esta actividad tiene como objetivo: identificar el grado de atención que Ud. le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.





Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.3. Fase contractual

Es la fase de la contratación pública que incluye todas las actuaciones para cumplir con el contrato suscrito. Contiene las siguientes etapas:

- Registro en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
- Administración de la ejecución contractual, incluidos los registros de entregas parciales en caso de haberlas.
- Presentación y pago de planillas, según el objeto de contratación.
- Actas de entrega-recepción provisionales y definitivas, según corresponde.
- Liquidación de los contratos en cualquiera de sus formas y la finalización del procedimiento.
- En el caso de ser pertinente la realización de órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contratos complementarios cubriendo la totalidad de los eventos.



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: en el Título IV, De los contratos y su ejecución, desde el Art. 336 al 420.

4.4. Fase post contractual

El Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá la normativa correspondiente, que permita la evaluación ex post de las contrataciones realizadas por las entidades comprendidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



El Servicio Nacional de Contratación Pública realizará seguimiento del desempeño en los procedimientos de contratación a través de índices de desempeño, que corresponden a indicadores de eficacia y gestión establecidos en base a criterios técnicos.

La información que arroje la evaluación ex post de las contrataciones realizadas deberá ser integrada al perfil de riesgos de cada entidad contratante a través de los indicadores que el Servicio Nacional de Contratación Pública establezca para el efecto.

Validación, aprendizaje y retroalimentación: se refiere a la verificación de cumplimiento de términos y garantías del procedimiento de contratación. Así como también a los mecanismos de aprendizaje institucional a través de informes de cierre de procedimientos, con la finalidad de que sirvan para nutrir los procesos futuros.



Revise los siguientes artículos recomendados para ampliar sus conocimientos: Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública: revisar el Título V, Capítulo II Del control desde el Art. 426 al 436.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana. Desarrolle resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Actividad 2. Resumen ejecutivo



Procedimiento: luego de revisión analítica de los contenidos de material propuesto, debe elaborar un resumen ejecutivo de las fases que componen un proceso de contratación pública, adaptando un ejemplo real en bienes. Esta actividad tiene como objetivo identificar el grado de atención que Ud. le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.5. Plan Anual de Contratación Pública

Las entidades contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, en conformidad con la planificación plurianual de la institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El plan será publicado obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal compras públicas. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.

La Figura 12 detalla las características del Plan Anual de Contrataciones (PAC), un instrumento de transparencia donde se deben consolidar todas las obras, bienes y servicios que la institución proyecta contratar durante el año.



Figura 12
Características del plan anual de contrataciones



Nota. Rosales, A., 2026.

La estructura del PAC ha sido estandarizada por el SERCOP, la misma que debe ser elaborada desde el Módulo Facilitador de Contrataciones (MFC), cuyo formato en Excel se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2

Matriz de plan anual de contrataciones

CO- DIGO CA- TE- GO- RIA CPC A NI- VEL 9	TIPO COM- PRA (Bien, obra, servi- cio o con- sulto- ría)	DETA- LLE DEL PRO- DUCTO (Des- crip- ción de la con- trata- ción)	CA NT ID AD AN L	UNI DAD (me- tros, li- tros etc)	CO ST O UNI TA- RIO (Dól- lares)	CUATRI- MESTRE 1 (mar- car con una S en el cuatri- mestre que va a contra- tar)	CUATRI- MESTRE 2 (mar- car con una S en el cuatri- mestre que va a contra- tar)	CUATRI- MESTRE 3 (mar- car con una S en el cuatri- mestre que va a contra- tar)	TIPO DE PRO- DUC- TO (norm- alizador / no normali- zado)	CA- TA- LOG O ELE CTR ÓNI- CO (si/ no)	PROCE- DIMIEN- TO SU- GERIDO (son los procedi- mientos de con- trata- ción)	NUME- RO CÓDI- GO DE FO ND OS BI D (si/ no)	NUME- RO CÓ- DIGO DE OPE- RA- CIÓN DEL PRÉS- TAMO BID	TIPO DE RÉ- GI- MEN (co- mún, es- pe- cial)	TIPO DE PRE- SU- PUES- TO (pro- yecto de in- ver- sión, gasto)
--	---	---	---------------------------------	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	---

Nota. Adaptado de *Portal Institucional de Contratación Pública*, por Servicio Nacional de Contratación Pública, s.f., [SERCOP](#).

Su estructura está compuesta por la siguiente información:

- **CPC:** las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse en el Registro Único de Proveedores - RUP, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos -CPC, guarden relación

directa con su actividad económica, principal o adicional, registrada en el Registro Único de Contribuyentes - RUC conforme a la regulación del Servicio Nacional de Rentas Internas SRI.

- **Tipo de compra:** el tipo de producto puede ser: bienes, servicios, obras o consultoría.
- **Detalle del producto:** descripción detallada del objeto de contratación.
- **Cantidad:** número de unidades requeridas en el año.
- **Unidad:** unidad de medida para referirnos a los bienes, servicios, obras o consultoría.
- **Costo unitario:** precio referencial.
- **Cuatrimestre:** programación proyectada de la compra o contratación.
- **Catálogo electrónico:** permite identificar si su adquisición se efectuará a través de la herramienta Catálogo Electrónico. Identifique esta elección colocando la palabra SÍ; caso contrario, use la palabra NO.
- **Procedimiento sugerido:** son los procedimientos de contratación sugeridos por el MFC de acuerdo con los detalles anteriores.
- **Fondos:** financiamiento del proyecto o gasto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.
- **Tipo de régimen:** de acuerdo con el tipo de procedimiento, se seleccionará el Régimen común o especial.
- **Tipo de presupuesto:** en relación con el tipo de gasto y partida presupuestaria, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario de Gastos e Ingresos del Sector Público, se seleccionará entre **gasto corriente o proyecto de inversión**.



Para ampliar su comprensión sobre este tema, le recomiendo observar el siguiente video sobre [¿Qué es el Plan Anual de Contratación?](#)



4.5.1. Módulo Facilitador de Contrataciones (MFC)

Para configurar el aplicativo en su computador, se recomienda que siga la siguiente guía de instalación.

1. Ingresar a la dirección web, correspondiente a la página del [Servicio Nacional de Contratación Pública](https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/modulo-facilitador-de-compra-publica/); luego debe hacer clic en la herramienta Actualización módulo MFC.
2. Actualización del módulo MFC: usted podrá encontrar los paquetes de descarga del Módulo Facilitador de la Contratación Pública (MFC), para entidades contratantes, el cual debe ser seleccionado según el sistema operativo que cuente instalado en su computador, tal como se detalla en la siguiente figura.

Figura 13

Portal institucional de contratación pública



Nota. Tomado de *Módulo Facilitador de la Contratación Pública* [Imagen], por Servicio Nacional de Contratación Pública, s.f., SERCOP, CC BY 4.0.

Para su descarga e instalación, el Manual del Usuario será nuestra guía para proceder con los pasos pertinentes.

3. Al finalizar la instalación, se apertura una ventana de fondo negro, como la que se observa en la figura a continuación; a través de esta ventana, se apertura automáticamente el aplicativo Módulo Facilitador de la Contratación Pública (MFC), por lo que no debe ser cerrada.

Figura 14

Módulo facilitador de contrataciones



Nota. Tomado de *Módulo Facilitador de la Contratación Pública* [Imagen], por Servicio Nacional de Contratación Pública, s.f., SERCOP, CC BY 4.0.

Para la elaboración del PAC, previamente se debe descargar e instalar el Módulo Facilitador de Contrataciones, siguiendo los pasos del Manual del Usuario.

Con el propósito de profundizar en este tema, le invito a revisar la lectura de los siguientes documentos:

- [Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos del Sector Público.](#)
- [Manual del Usuario.](#)



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

Actividad 1. Descarga en instalación del aplicativo MFC.

Procedimiento: se procederá con la revisión de las recomendaciones de uso del módulo facilitador de la contratación pública, las mismas que se encuentran publicadas en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública; ahí se debe revisar la guía rápida para iniciar con el uso del módulo facilitador de la contratación pública y conforme a lo revisado, proceder con la descarga e instalación del aplicativo.

Actividad 2. Registrar la información de la entidad contratante.

Procedimiento: luego de ser instalado el aplicativo, se registrará la información de la entidad contratante; para este registro se deberá contar con la siguiente información:

- **Datos generales:** RUC, nombre de la entidad contratante.
- **Dirección:** provincia, cantón, parroquia, calle, número de casa, código postal.
- **Datos autoridad:** nombre, cargo, cédula.
- **Datos delegados:** (opcional).





Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.5. Plan Anual de Contratación Pública

4.5.2. Documentos relevantes de la fase preparatoria

El alcance del proceso de la Fase preparatoria de la contratación abarca el conjunto de actividades requeridas desde el inicio de la elaboración del requerimiento y solicitud de disponibilidad de fondos por la unidad requirente hasta la aprobación de los pliegos mediante la resolución de inicio de la contratación. Este documento no incluye a los procedimientos especiales definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y su Reglamento General, ni a las contrataciones relacionadas con el extranjero, para lo cual se han elaborado manuales específicos.

Para iniciar un proceso de contratación, se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión, según corresponda.

Es de carácter obligatorio la utilización de los modelos y formatos oficiales elaborados y publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. La entidad contratante, bajo su responsabilidad, puede modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad



contratante o a su delegado, aprobar los pliegos en armonía con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

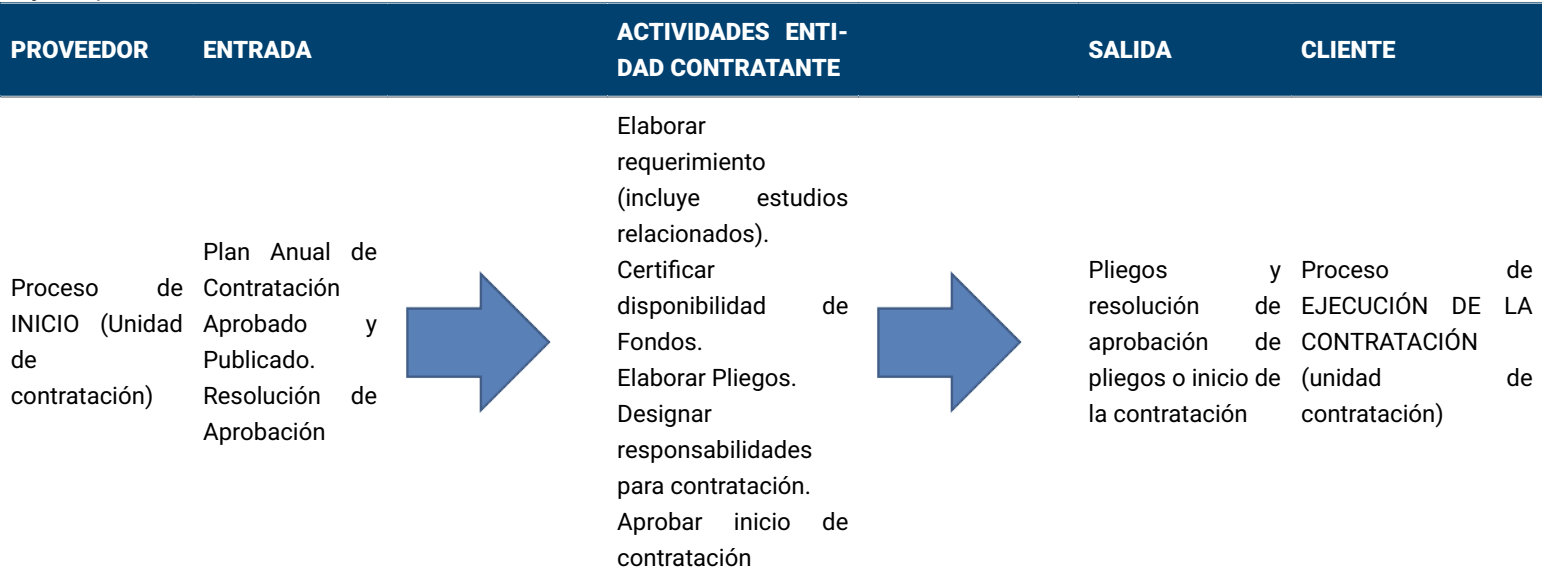
El delegado de cada unidad, para la utilización del sistema interno de contratación pública, asume la responsabilidad total de los actos registrados bajo el nombre del usuario y contraseña designados.

Matriz de definición del proceso

La siguiente tabla define de manera global las entradas al proceso de la Fase preparatoria de la Contratación, su actividad principal, el resultado de su ejecución y quién o quiénes utilizan las salidas:



Tabla 3
Flujo de procesos



Nota. Rosales, A., 2026.

La Unidad Requirente para solicitar la certificación de disponibilidad de fondos, debe detallar la información relacionada con la partida presupuestaria a la que se aplicará el gasto, el objeto de la contratación y su valor referencial. Adicionalmente, de requerirlo podrá adjuntar documentación relacionada, como por ejemplo un cronograma valorado del proyecto, en caso de contratación de obras. Una vez completada la solicitud de disponibilidad de fondos, la Unidad Requirente enviará la solicitud a la Unidad Financiera.

Verificar existencia de disponibilidad de fondos

Una vez recibida la solicitud, la Unidad Financiera revisará si la contratación solicitada está registrada en el Plan Anual de Contratación y verificará la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación, en caso de no tener disponibilidad presupuestaria, estará a criterio del analista de la unidad financiera realizar la gestión para conseguir fondos o terminar el proceso, esta actividad es responsabilidad del Director Financiero de la entidad contratante o de quien haga sus veces.

Una vez certificada la disponibilidad de fondos, la Unidad Requirente deberá completar el requerimiento, con el fin de enviarlo a la máxima autoridad o su delegado, para su autorización, el requerimiento deberá contener los términos de referencia, que incluyen el objeto de la contratación, alcance y profundidad, productos esperados, información que dispone la entidad y que se pondrá a disposición del oferente, plazo de ejecución aspectos generales de la metodología de trabajo, transferencia de tecnología (de ser aplicable), presupuesto referencial y marco legal; las especificaciones técnicas, los estudios, planos, diseños, cálculos, análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión.



Revisa el siguiente video para ampliar sus conocimientos:
[Contratación pública Ecuador: Presupuesto vs. PAC.](#)

Los documentos relevantes dentro de la Fase Preparatoria los revisaremos en conjunto con el docente para brindar una mayor explicación y desarrollo de contenidos, para luego desarrollar las actividades planificadas.



Determinación de la necesidad

Estudio de mercado para determinación del presupuesto referencial. La Figura 15 detalla los pasos para el estudio de mercado, un proceso que permite determinar el presupuesto referencial mediante el análisis de características técnicas, históricos de adjudicación y la consulta de proformas actualizadas.

Figura 15
Pasos para estudio de mercado



Nota. Rosales, A., 2026.

Componentes del estudio de mercado

Una vez comprendida la secuencia lógica de la Figura 15, resulta fundamental profundizar en los elementos específicos que integran esta investigación. Los componentes del estudio de mercado aseguran que la entidad no solo determine un valor referencial, sino que también analice variables críticas como la ubicación geográfica, las economías de escala y la vigencia técnica de las propuestas recibidas.

- Análisis del bien y/o servicio a ser contratado.

- Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante, así como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años.
- La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podrá realizar un análisis de la contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus particularidades especiales, tales como ubicación geográfica y economía de escala, en observancia de los principios previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- De ser el caso, considerar la variación de precios locales o importados, según corresponda; y, de ser necesario, realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación nacional y/o internacional.
- Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas, las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de contratación y recepción de proformas", y deberán contar con fecha de emisión, plazo de ejecución y tiempo de vigencia.

Certificación PAC

Estudios y estudios de desagregación tecnológica en obras. La siguiente figura resume las características esenciales que deben presentar estos estudios, asegurando que la información sea definitiva y actualizada antes de que la entidad comprometa sus recursos financieros.



Figura 16
Características de los estudios



Nota. Rosales, A., 2026.

Certificación presupuestaria

La certificación presupuestaria actúa como el documento habilitante que valida la temporalidad del gasto y define la modalidad de financiamiento, asegurando que la entidad cuente con los recursos necesarios antes de emitir la resolución de inicio. A continuación, revise las características de los presupuestos:

• Temporalidad

- Previo al inicio del proceso.
- Presentes y futuros.
- Emite el Director financiero o quien haga sus veces.



• Modalidad de Financiamiento

- Entidad contratante.
- Multilaterales.
- Oferente.

Certificación Catálogo electrónico

Le invito a revisar la siguiente presentación interactiva que presenta las características esenciales de las especificaciones técnicas y términos de referencia, incluyendo la necesidad de personal idóneo, la fundamentación legal, la neutralidad de marca y el enfoque en el objeto de contratación.

[Certificación Catálogo Electrónico](#)

Como se observa, elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia correctamente permite asegurar procesos de selección objetivos y transparentes, fomentando la participación nacional y garantizando que las adquisiciones cumplan con los principios de eficiencia, equidad y legalidad.

Pliegos

Los pliegos constituyen el cuerpo normativo del proceso y su elaboración debe ceñirse a características técnicas que aseguren la selección de la mejor oferta bajo criterios de eficiencia y calidad. A continuación, le invito a revisar sus características:

- Modelos obligatorios.
- Aprobación de la máxima autoridad.
- Publicación en el portal.
- Necesidad institucional.
- Criterios de valoración (eficiencia, eficacia y calidad).





Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1. Ejemplo práctico

Procedimiento: se procederá con la revisión de las recomendaciones de uso del módulo facilitador de la contratación pública, las mismas que se encuentran publicadas en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública; ahí se debe revisar la guía rápida para iniciar con el uso del módulo facilitador de la contratación pública y, conforme lo revisado, proceder con la descarga e instalación del aplicativo.

Actividad 2. Registrar la información de la entidad contratante.

Procedimiento: luego de ser instalado el aplicativo, se registrará la información del Plan Anual de Contrataciones como un ejemplo con objetos de contratación prácticos que permitan al estudiante practicar en la herramienta informática establecida por el SERCOP.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.6. Etapas de la fase precontractual

Una vez que la entidad contratante cuente con los estudios previos, los pliegos y la certificación presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado aprobará los documentos de la etapa preparatoria mediante resolución motivada. La fase precontractual comenzará con la publicación de la convocatoria en el portal de compras públicas, en conformidad con las normas que regulen el procedimiento precontractual que corresponda.



La siguiente figura define de manera global las entradas al proceso de la Fase precontractual de la contratación, su actividad principal, el resultado de su ejecución y quién o quiénes utilizan las salidas:

Figura 17

Etapas de la fase precontractual



Nota. Rosales, A., 2026.

Publicación de procesos en el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado – SOCE

Con obligatoriedad, la entidad contratante deberá publicar en el portal institucional de contratación los siguientes documentos:

- Certificación presupuestaria (presente o futura).
- Estudios, proyectos o diseños; o informes técnicos.
- Especificaciones técnicas (bienes u obras).
- Términos de referencia (servicios o consultorías).
- Estudio de mercado para determinación del presupuesto referencial.
- Convocatoria.
- Pliegos.
- Formularios.

- Resolución de inicio o aprobación de pliegos.



Con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre este tema, le invito a observar el siguiente video [Reformas a los Principios del Sistema Nacional de Contratación Pública](#).

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 14

Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.7. Documentos contractuales

Para la suscripción de un contrato adjudicado mediante los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se requerirá ninguna autorización previa de funcionario, organismo o cuerpo colegiado de la entidad pública. Las máximas autoridades de las entidades del sector público, así como los representantes legales de las entidades de derecho privado sometidas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, podrán delegar la celebración de los contratos a los servidores de la entidad o dependencia a su cargo. Los representantes de entidades de derecho privado delegarán sus funciones conforme a las normas aplicables que se rigen para el efecto. Respecto a las inhabilidades generales y especiales, se estará a lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y este Reglamento.

La siguiente figura define de manera global las entradas al proceso de la fase contractual de la contratación, su actividad principal, el resultado de su ejecución y quién o quiénes utilizan las salidas:



Figura 18
Etapas de la fase contractual



Nota. Rosales, A., 2026.

Garantías determinadas en el Título IV, Capítulo III del Reglamento a la LOSNCP, del Art. 346 al 351

Se clasifica en:

- De fiel cumplimiento.
- Del buen uso del anticipo.
- Técnica.

Administrador del contrato determinado en el Título IV, Capítulo V del Reglamento a la LOSNCP desde el Art. 359 al 363

- Designación del administrador del contrato.
- Funciones del administrador del contrato.



Contrato determinado en los Arts. 342 al 344 del Reglamento a la LOSNCP

Anticipo y notificación

- No podrá ser inferior al 20 % ni superior al 35 % del monto total de la contratación.

Multas determinadas desde el Art. 375 al 377 del Reglamento de la LOSNCP

4.7.1. Responsabilidades y atribuciones del administrador del contrato

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado designará al administrador del contrato, dicha designación se podrá realizar a través de la resolución de adjudicación, en el contrato o en una comunicación posterior a la firma del contrato. En cualquier caso, deberá ser notificada formalmente la persona sobre la que recaiga esta responsabilidad.

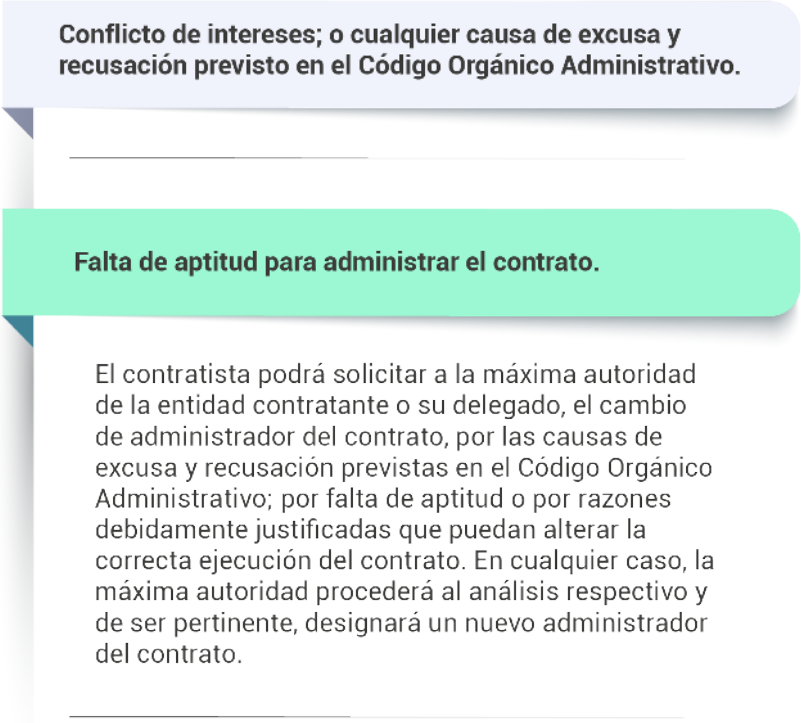
El administrador del contrato deberá tener aptitud para administrar la ejecución contractual, decisión que recae sobre la máxima autoridad o su delegado. Excepcionalmente, las entidades contratantes que no cuenten en su nómina con servidores aptos para administrar el contrato, de manera motivada, podrán contratar la administración del contrato bajo la modalidad legal que corresponda.

En los contratos que por la naturaleza del objeto de contratación, implique un alto nivel de especificidad técnica o tecnológica o se requiera mitigar riesgos para la entidad, el administrador del contrato expondrá las justificaciones motivadas a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, a fin de incluir la participación de profesionales o áreas internas de la entidad contratante o entes externos, para que con su conocimiento o perfil profesional se pueda adoptar de ser el caso, las medidas que garanticen una correcta administración y ejecución del contrato.



La designación de administrador de contrato podrá ser objetada, por la persona designada, de manera justificada y motivada, dentro del término de tres (3) días contados desde la notificación, en los casos detallados en la siguiente figura.

Figura 19
Causales para objeción de designación como administrador de contrato



Nota. Rosales, A., 2026.

Atribuciones del administrador del contrato

- 1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.



2. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso.
3. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudiese afectar al cumplimiento del contrato.
4. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato.
5. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago, coordinando con el área financiera de la entidad contratante.
6. Verificar los movimientos de la cuenta bancaria del contratista, y su relación con el devengamiento del anticipo o lo correspondiente a la ejecución contractual.
7. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.
8. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, o se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, debidamente justificado. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos.
9. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas.
10. Verificar, de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral y aquellos





términos o condiciones adicionales que se hayan establecido en el contrato.

11. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento de que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley.
12. Verificar permanentemente y, en los casos aplicables, el cumplimiento de participación nacional, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que, por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación, sea imputable al contratista.
13. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como coordinar con el contratista la recepción del mismo.
14. Publicar en el portal de contratación pública durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o instructivos que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato.

Revise el siguiente documento y video para ampliar sus conocimientos:



- Capítulo V de la administración y fiscalización del contrato, del reglamento a la LOSNCP desde el a 359 al 361.
- [Atribuciones del administrador de contrato.](#)



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades.

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos y video que se proponen en la semana. Desarrolle cuadros sinópticos o resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Autoevaluación 4.

Procedimiento: luego de la revisión analítica de los contenidos de material propuesto, debe contestar las preguntas al final de esta unidad. Esta actividad tiene como objetivo, identificar el grado de atención que usted le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Autoevaluación 4

1. Cuáles son las fases de un proceso de contratación pública
 - a. Fase preparatoria, precontractual y evaluación de ofertas.
 - b. Fase preparatoria, precontractual y adjudicación.
 - c. Fase preparatoria, precontractual, contractual y post contractual.
2. La fase preparatoria incluye los siguientes documentos relevantes
 - a. Estudio de mercado, especificaciones técnicas, términos de referencia, pliegos.
 - b. Preguntas y aclaraciones, convalidación de errores, evaluación de ofertas, puja y adjudicación.
 - c. Contrato, garantías, acta de entrega recepción y factura.



3. La fase precontractual corresponde:

- a. Desde la publicación de la resolución de inicio en el portal compras públicas hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación.
- b. Desde la publicación del contrato en el portal compras públicas hasta la suscripción del acta de entrega recepción.
- c. Desde la publicación del Plan Anual de Contrataciones hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación.

4. La fase contractual corresponde:

- a. La suscripción del acta de entrega recepción definitiva o la terminación del contrato, incorporando todas las actuaciones efectuadas con posterioridad a las mismas. Inclusive la evaluación ex post realizada por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
- b. Desde la resolución de adjudicación hasta la suscripción del acta de entrega recepción definitiva o terminación del contrato.
- c. Desde la suscripción del contrato hasta la suscripción del acta de entrega recepción definitiva o la terminación del contrato.

5. El Plan Anual de Contrataciones debe ser publicado hasta:

- a. Antes de iniciar un procedimiento contractual.
- b. Hasta el 15 de enero de cada año.
- c. Hasta el 30 de enero de cada año.

6. El Plan Anual de Contrataciones contiene:

- a. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal.
- b. Los estudios, planos y diseños.
- c. Las especificaciones técnicas o términos de referencia.



7. Las entidades contratantes deberán contar con _____
apegado a la realidad de mercado, al momento de publicar sus
procesos de contratación.
- a. Especificaciones técnicas.
 - b. Términos de referencia.
 - c. Presupuesto referencial.
8. Para la elaboración de las especificaciones técnicas, se considerará
que sean:
- a. Claras, completas e inequívocas.
 - b. Objetivos, características y condiciones.
 - c. Antecedentes, objetivos y alcance.
9. Los proveedores, una vez recibida la invitación o efectuada la
publicación de la convocatoria en el portal compras públicas, podrán
formular:
- a. Ofertas.
 - b. Preguntas sobre el contenido de los pliegos.
 - c. Suscribir contrato.
10. Se entenderán por errores de forma:
- a. Errores en la presentación de la oferta técnica.
 - b. Errores tipográficos, certificación de documentos, ilegibilidad de
la información.
 - c. Alteración o modificación del contenido de la carta de
presentación y compromiso.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 4. Fases de procedimientos de contratación pública

4.8. Evaluación del proceso de contratación

La fase postcontractual constituye el conjunto de actividades destinadas a verificar el cumplimiento del objeto contractual, evaluar resultados, asegurar el uso eficiente de recursos públicos y generar información para la mejora de la planificación institucional futura.

Esta etapa inicia con la culminación de la ejecución contractual y finaliza con el cierre administrativo y registro definitivo del proceso.

A continuación, en la siguiente presentación interactiva, se detallan los pasos para la evaluación del proceso de contratación pública, considerando la planificación institucional y la normativa legal vigente en el Ecuador, principalmente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCOP), su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el SERCOP.

[Esquema y Proceso de Evaluación Postcontractual según la LOSNCOP](#)

Como se evidencia en la presentación, el proceso postcontractual no solo garantiza la conformidad contractual, sino que también permite generar retroalimentación valiosa para la planificación futura, fortaleciendo la eficiencia institucional, la responsabilidad del contratista y la confianza en los procedimientos de contratación pública.



4.8.1. Cumplimiento de normas de control interno

La evaluación de procesos de contratación pública no solo se rige por la LOSNCP y su reglamento, sino también por el sistema nacional de control establecido en:

- Constitución de la República del Ecuador (arts. 211 y 212).
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- Normas de Control Interno emitidas por la CGE.
- LOSNCP y Reglamento General.
- Normativa del SERCOP.

Las Normas de Control Interno constituyen criterios obligatorios para evaluar:

- Legalidad.
- Eficiencia.
- Eficacia.
- Economía.
- Transparencia.
- Rendición de cuentas.

Durante un examen especial o auditoría, el control interno se analiza en todas las fases contractuales, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4
Integración del control interno en la auditoría de contratación pública

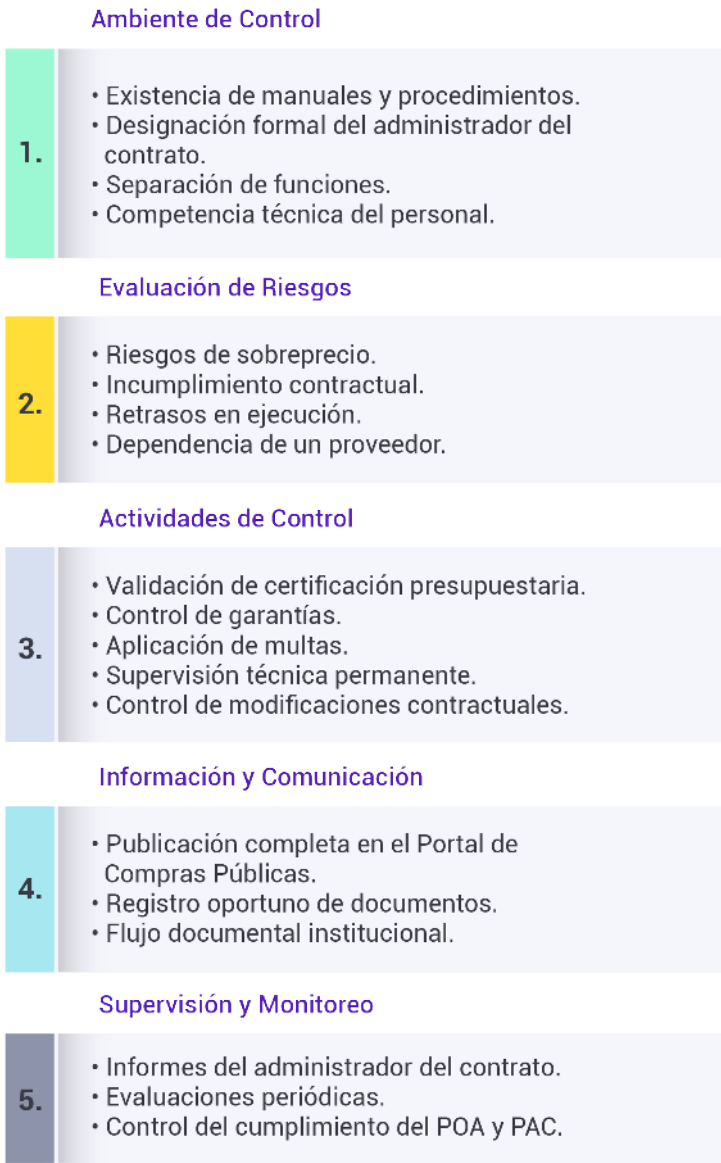
Fase	Evaluación del Control Interno
Precontractual	Planificación y estudios previos
Contractual	Administración y supervisión
Postcontractual	Resultados, cierre y archivo

Nota. Adaptado de *Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado*, por Contraloría General del Estado, 2023, CGE.



Las Normas de la CGE establecen cinco componentes que deben verificarse en la siguiente figura.

Figura 20
Componentes del control interno aplicados a la contratación pública



Nota. Rosales, A., 2026.



Con el propósito de profundizar en este tema, le invito a revisar la página del [Sistema Oficial de Contratación Pública](#).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Actividad 1. Lectura comprensiva

Procedimiento: lea detenidamente los artículos que se proponen en la semana. Desarrolle cuadros sinópticos o resúmenes en los que vaya tomando las ideas principales con el objeto de que tenga un documento de trabajo que le ayude a revisar posteriormente. Utilice las técnicas que de acuerdo con su estilo de aprendizaje le sean de mayor utilidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Actividad 2. Autoevaluación 5.

Procedimiento: luego de la revisión analítica de los contenidos de material propuesto, debe contestar las preguntas al final de esta unidad. Esta actividad tiene como objetivo identificar el grado de atención que usted le está asignando al componente, identificar las capacidades y habilidades significativas del estudiante y obtener información acerca de los factores o variables que condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Autoevaluación 5

Conteste con una V o F, si el enunciado que se propone es verdadero o falso, respectivamente.

1. () Las consultorías constituyen servicios.
2. () Los procesos de contratación de consultoría debe incluir costos directos e indirectos.



3. () El proceso de contratación directa de consultoría no tiene límite en el monto de contratación.
4. () En el proceso de contratación directa de consultoría, el presidente de la comisión técnica invita bajo su responsabilidad a un consultor.
5. () Las ofertas de procesos de consultoría se presentan en dos sobres, separando las ofertas técnica y económica.
6. () Los procesos de contratación directa de consultoría se califican con la metodología cumple/ no cumple.
7. () En los procesos de lista corta, la institución contratante escogerá e invitará a través del portal de compras públicas a 6 consultores.
8. () Los pliegos para un proceso de lista corta se elaboran en el módulo facilitador de contratación.
9. () En un proceso de lista corta, la calificación será solamente por la metodología cumple/ no cumple.
10. () En los procesos de lista corta existe una etapa de negociación con el oferente calificado en primer lugar.

[Ir al solucionario](#)





Semana 16

Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante, una vez que hemos finiquitado el segundo bimestre, lo invito a preparar su evaluación final, revisando los temas abordados hasta ahora. Si todavía tiene alguna inquietud al respecto, no dude en contactarse con sus docentes para aclararla.

Verifique las fechas previstas para la presentación de sus evaluaciones.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Actividad: Revisar todos los temas abordados en el bimestre.

Procedimiento: Considere todos los temas desarrollados en el bimestre y de acuerdo con los resúmenes o cuadros sinópticos que usted ha venido trabajando semana a semana, revise los contenidos descritos en la bibliografía básica y en la guía didáctica, comprendiendo especialmente la utilidad de cada una de las técnicas analizadas.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La contratación pública abarca la adquisición de bienes, arrendamiento, ejecución de obras y servicios, asegurando el cumplimiento de la ley y eficiencia en el uso de recursos.
2	b	La LOSNCP regula el funcionamiento del sistema de compras públicas en Ecuador, estableciendo normas para contratantes y contratistas.
3	a	El SNCP es el Sistema Nacional de Contratación Pública, encargado de coordinar y supervisar los procesos de contratación en el país.
4	a	La contratación pública involucra tanto a los contratantes (instituciones públicas) como a los contratistas (personas naturales o jurídicas que proveen bienes o servicios).
5	b	La normativa reciente de contratación pública en Ecuador desarrolla ese principio justamente en función de una evaluación que no se limita al cumplimiento legal ni al precio más bajo, sino al valor integral de la oferta. El reglamento incluso señala que el precio no siempre representa por sí solo el mejor valor por dinero y que pueden priorizarse otros atributos.
6	a	El principio de concurrencia asegura que todos los interesados tengan igualdad de oportunidades para participar en licitaciones públicas.
7	a	La sostenibilidad en la contratación pública implica satisfacer necesidades presentes sin comprometer los recursos o capacidades de futuras generaciones.
8	c	La simplificación busca reducir y eliminar trámites innecesarios para agilizar los procesos de contratación, haciendo más eficiente la gestión pública.
9	b	La contratación pública representa una proporción importante del Producto Interno Bruto (PIB), reflejando su impacto económico en el país.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	c	La opción correcta es Servicio Nacional de Contratación Pública, ya que esta es la denominación oficial de la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador, encargada de regular, coordinar y supervisar los procesos de contratación pública.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La Constitución de la República del Ecuador (CRE) es la norma suprema que regula todos los demás cuerpos legales y garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos.
2	c	Una innovación de la LOSNCP es el uso del portal de compras públicas, que centraliza los procesos de contratación y promueve transparencia y eficiencia.
3	c	El COOTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que regula la estructura política-administrativa del Ecuador.
4	a	El COOTAD establece cómo se organiza políticamente y administrativamente el territorio ecuatoriano, definiendo roles de gobiernos autónomos y locales.
5	a	El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas conecta la planificación participativa con la gestión financiera del Estado, garantizando coherencia entre planificación y presupuesto.
6	a	De acuerdo con la normativa, el Reglamento a la LOSNCP fue publicado el 12 de mayo de 2009.
7	b	El arbitraje en derecho en contratación pública procede solo con pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, asegurando legalidad y protección de los intereses del Estado.
8	e	El control interno busca cumplir con la normativa, promover eficiencia y eficacia, y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información en la gestión pública.
9	a	El control interno contribuye al cumplimiento de los principios del SNCP, asegurando transparencia, legalidad y eficiencia en los procesos de contratación pública.
10	a	La responsabilidad del control interno recae en la máxima autoridad, directivos y todos los servidores de la entidad, promoviendo supervisión continua y cumplimiento normativo.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Los procedimientos dinámicos de contratación incluyen el Catálogo Electrónico y la Subasta Inversa Electrónica, que permiten agilizar compras de bienes y servicios estandarizados y comparables.
2	b	Los bienes y servicios se caracterizan por tener especificaciones técnicas homologadas y catalogadas, lo que facilita la comparación de ofertas y la transparencia en la contratación.
3	c	Los bienes y servicios deben adquirirse prioritariamente mediante Catálogo Electrónico o Subasta Inversa Electrónica, siguiendo los procedimientos dinámicos que promueven eficiencia.
4	b	La subasta inversa electrónica aplica para la contratación de bienes y servicios normalizados cuando el monto supera los USD 10.000, conforme al criterio práctico de montos usado en la normativa y materiales de apoyo del SERCOP.
5	b	La licitación es uno de los procedimientos aplicables para la contratación de bienes y servicios, especialmente cuando la cuantía y las condiciones del proceso así lo requieren conforme a la normativa vigente.
6	b	La contratación de obras aplica principalmente el procedimiento de licitación, garantizando transparencia y selección objetiva del contratista.
7	b	Las consultorías se contratan mediante Concurso Público, asegurando evaluación técnica de propuestas y selección del mejor consultor.
8	c	Para la construcción de una obra civil con un presupuesto de USD 50.000, el procedimiento aplicable es menor cuantía, ya que, según la tabla oficial de montos del SERCOP, este procedimiento corresponde a obras con valores inferiores a USD 252.441,12; la licitación se aplica para montos mayores a USD 3.000.000.
9	c	Cuando el mantenimiento de una obra tiene un presupuesto inferior al coeficiente 0.0000002 del PIE, se aplica el procedimiento de ínfima cuantía para agilizar la contratación.
10	a	En consultoría, el concurso público procede cuando el presupuesto referencial es superior a USD 10.000.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Un proceso de contratación pública consta de cuatro fases: preparatoria, precontractual, contractual y postcontractual, cubriendo desde la planificación hasta la evaluación final del contrato.
2	a	La fase preparatoria incluye documentos clave como estudio de mercado, especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos, que permiten organizar y planificar correctamente el proceso de contratación.
3	a	La fase precontractual inicia con la publicación de la resolución de inicio en el portal compras públicas y finaliza con la adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación, garantizando transparencia en la selección del proveedor.
4	c	La fase contractual comprende desde la suscripción del contrato hasta la entrega definitiva o terminación del contrato, asegurando el cumplimiento de obligaciones y derechos de ambas partes.
5	b	El Plan Anual de Contrataciones debe publicarse hasta el 15 de enero de cada año, permitiendo a las entidades planificar y comunicar los procesos de contratación con anticipación.
6	a	El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos que la entidad realizará durante el año fiscal, sirviendo como guía para la gestión de adquisiciones y transparencia.
7	c	Las entidades deben contar con un presupuesto referencial ajustado a la realidad del mercado, que asegure planificación adecuada y estimación correcta de los recursos necesarios.
8	a	Las especificaciones técnicas deben ser claras, completas e inequívocas, facilitando la correcta comprensión de los requerimientos y evitando errores o confusiones por parte de los proveedores.
9	b	Los proveedores pueden formular preguntas sobre el contenido de los pliegos una vez publicada la convocatoria, permitiendo aclarar dudas y garantizar igualdad de condiciones en la participación.
10	b	Se consideran errores de forma aquellos como tipográficos, certificación incorrecta de documentos o ilegibilidad de información, los cuales no afectan sustancialmente la evaluación técnica de la oferta.



Pregunta Respuesta

Retroalimentación

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Las consultorías se consideran servicios porque implican la prestación de conocimientos especializados para apoyar la toma de decisiones o ejecución de proyectos.
2	V	Los procesos de contratación de consultoría deben incluir costos directos (honorarios, materiales) e indirectos (administración, impuestos) para reflejar el costo real del servicio.
3	F	La contratación directa de consultoría sí tiene límites de monto establecidos por la normativa, para garantizar transparencia y uso adecuado de recursos públicos.
4	V	En la contratación directa, el presidente de la comisión técnica invita directamente a un consultor bajo su responsabilidad, asegurando cumplimiento de criterios técnicos.
5	V	Las ofertas de consultoría se presentan en dos sobres separados: uno técnico y otro económico, para permitir evaluación independiente de la calidad y del costo.
6	V	En la contratación directa, la calificación de propuestas se realiza mediante la metodología cumple/no cumple, simplificando la evaluación frente a contratos de menor complejidad.
7	V	En los procesos de lista corta, la entidad selecciona e invita a 6 consultores a través del portal de compras públicas, garantizando competencia limitada pero transparente.
8	V	Los pliegos de condiciones para lista corta se elaboran en el módulo facilitador de contratación del portal de compras públicas, asegurando uniformidad y trazabilidad.
9	F	En la lista corta, la calificación puede incluir criterios adicionales más allá de cumple/no cumple, evaluando técnica, experiencia y capacidad del consultor.
10	V	En los procesos de lista corta existe una etapa de negociación con el oferente calificado en primer lugar, para ajustar condiciones antes de la adjudicación final.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Glosario

Accionista, socio o partícipe mayoritario

Se considera que un socio, accionista o partícipe es mayoritario, al poseer el 51 % o más de las acciones o participaciones de una persona jurídica.

Adjudicatario

Oferente que ha obtenido la adjudicación de un contrato dentro de un procedimiento de contratación pública.

Bienes (en general)

Cosas corporales e incorporeales de naturaleza mueble o inmueble que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones y fines, a través de la utilización o consumo de los mismos. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

Bienes y servicios estandarizados

Los bienes y servicios estandarizados son aquellos que, a pesar de tener diferentes diseños o características descriptivas, tienen características técnicas uniformes, patrones de desempeño y calidad similares o iguales, permitiendo su adquisición en condiciones estandarizadas y homogéneas.

Catálogo Electrónico

Registro de bienes y servicios que se encuentran publicados en el Portal de Contratación Pública, para su contratación directa por parte de las entidades contratantes. La catalogación de estos productos estará a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien realizará un procedimiento de selección de proveedores, y suscribirá los respectivos convenios marco.

Clasificador Central de Productos -CPC

Clasificación codificada que incluye categorías para todo lo que pueda ser objeto de transacción (nacional o internacional) o que pueda almacenarse y que es el resultado de las actividades económicas realizadas por los actores económicos. Comprende bienes transportables y no transportables, así como servicios y activos tangibles e intangibles. Esta clasificación guarda consistencia con la generada por la División de Estadísticas de la Organización de las



Naciones Unidas y la Clasificación Nacional publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC.

Contratista

Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o consorcio de estas, contratada por las entidades contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.

Consultor

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de conformidad con la ley y el presente reglamento general.

Consultoría

Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no estandarizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación; además, comprende la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría, investigación y evaluación de la conformidad o certificación.





6. Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Quito, Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP). Registro Oficial Suplemento No. 395. Quito, Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento No. 68, 26 de junio de 2025. Quito, Ecuador.

Presidencia de la República del Ecuador. (2025). Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Última reforma vigente. Quito, Ecuador.

Contraloría General del Estado. (2014). Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. Quito, Ecuador.

Contraloría General del Estado. (2023). Manual General de Auditoría Gubernamental (MAG). Quito, Ecuador.

Contraloría General del Estado. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Registro Oficial No. 595. Quito, Ecuador.

Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP. (2024). Manual del Usuario del Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE). Quito, Ecuador.



Sánchez, J. & Ramírez, P. (2021). Contratación pública y control gubernamental en el Ecuador. Quito: Editorial Jurídica Nacional.

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). (2020). Buenas prácticas de auditoría en contratación pública. Lima.

Secretaría Nacional de Planificación. (2023). Guía metodológica para la planificación institucional y evaluación de proyectos públicos. Quito, Ecuador.

